

1500172-88.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... e seus comparsas decidiram praticar os roubos em questão, ambos com o mesmo modus operandi.

No primeiro roubo, a vítima L.B. trafegava pelo local em baixa velocidade com seu caminhão Iveco/Tector 240E25, placas ASP0474, quando foi surpreendida por Thiago e um de seus comparsas que a abordaram e anunciaram o assalto.

Enquanto o comparsa empregava a grave ameaça com uma arma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500172-88.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500172-88.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000253

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO HENRIQUE SANTOS CAMARGO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

THIAGO HENRIQUE SANTOS CAMARGO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado, por duas vezes, como incurso no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 22:06 minutos de 2021, por volta das 22:06 minutos (vide aditamento de fls. 195), na alça de acesso da Rodovia Dom Pedro para a Rodovia Presidente Dutra, nesta cidade e comarca, agindo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, uma aliança, um aparelho celular Samsung Core A1 e R\$ 300,00 em dinheiro de propriedade de L.B.; bem como, no mesmo local, logo em seguida, agindo com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, um cartão bancário, um aparelho celular Samsung Galaxy e R\$ 150,00 em dinheiro de propriedade de L.M.C (vide aditamento de fls. 195/196).

Segundo restou apurado, aproveitando-se que no local dos fatos os caminhões passam com baixa velocidade em razão das condições precárias do asfalto, o denunciado e seus comparsas decidiram praticar os roubos em questão, ambos com o mesmo modus operandi.

No primeiro roubo, a vítima L.B. trafegava pelo local em baixa velocidade com seu caminhão Iveco/Tector 240E25, placas ASP0474, quando foi surpreendida por Thiago e um de seus comparsas que a abordaram e anunciaram o assalto.

Enquanto o comparsa empregava a grave ameaça com uma arma de fogo, Thiago foi quem tirou L.B. da cabine e de lá subtraiu uma aliança, um aparelho celular Samsung Core A1 e R\$ 300,00 em dinheiro. Assim que os criminosos dispensaram a primeira vítima, prepararam-se para o segundo roubo.

Desta vez, a vítima L.M.C. trafegava pelo mesmo local em baixa velocidade com seu caminhão Mercedes Benz/Atego 2.426, placas ASP0474, quando também foi surpreendida por Thiago e dois de seus comparsas, que a abordaram e anunciaram o assalto.

Enquanto o comparsa empregava a grave ameaça com uma arma de fogo, Thiago e outro comparsa foram quem tiraram L.M.C. da cabine e de lá subtraíram uma aliança, um cartão bancário, um aparelho celular Samsung Galaxy e R\$ 150,00 em dinheiro.

Policiais militares foram informados dos fatos via COPOM e, por se tratar de local onde os roubos normalmente são praticados por pessoas residentes no bairro do Veraneio Ijal, os agentes deslocaram-se até o citado bairro, onde decidiram pela abordagem de Thiago que caminhava pela via pública.

Na revista pessoal, foi encontrada uma faca em sua cintura. Os policiais o fotografaram e enviaram a fotografia para a outra equipe policial que estava com as vítimas, no que estas confirmaram que ele era um dos autores dos roubos.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 47/49).

Recebida a denúncia (fls. 62/63).

O réu foi citado (fl. 122) e apresentou resposta à acusação (fls. 128/129). Foi ratificado o recebimento da denúncia (fl. 131/133).

Foi aditada a denúncia para constar a data correta dos fatos (fls. 195/196).

Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução processual, as partes se manifestaram por intermédio de alegações orais, deduzindo suas pretensões.

É o relatório.

D E C I D O.

A denúncia é improcedente.

A materialidade restou plenamente comprovada pelo B0 (fls. 02/06), pelo BOPM (fls. 105/114), bem como pela prova oral coligida aos autos.

Perante a autoridade policial, o réu negou as imputações. Em juízo, voltou a negar os fatos. Disse que é morador de rua e estava caminhando pela Rodovia Presidente Dutra quando foi abordado pelos policiais. Disse que inicialmente foi liberado e posteriormente foi novamente detido. Disse que foi agredido pelos policiais.

A vítima L.B. disse que foi abordado por assaltantes na alça de acesso da Rodovia. Disse que acionou a polícia e logo em seguida outro caminhoneiro foi assaltado e um dos agentes foi detido. Disse que reconheceram o réu. Disse que dois assaltantes estavam armados. Disse que o réu portava uma faca. Disse que lhe subtraíram dinheiro, celular e pen drive, e sua aliança.

A vítima L.M.C., disse que reconhece com 50% de certeza o réu em juízo. Disse que no dia dos fatos reconheceu o acusado sem sombras de dúvida, pessoalmente, em solo policial. Disse que estava trafegando na Rodovia D. Pedra e na alça de acesso a Rodovia Presidente Dutra precisou diminuir a velocidade e ficou atrás de outro caminhão. Disse que os assaltantes pularam armados na

frente do veículo e acessaram a cabine. Disse que eram três assaltantes. Disse que anunciaram o assalto e levaram seu óculos, sua carteira e seu celular. Disse que colocado pra fora do caminhão enquanto os agentes reviraram a cabine. Disse que os assaltantes jogaram a chave no chão e fugiram. Disse que localizou a chave e foi até um posto de gasolina e lá encontrou uma viatura que estava atendendo outro motorista que tinha acabado de ser assaltado pelos mesmos agentes. Disse que a polícia logo após a comunicação do roubo conseguiu localizar o acusado. Disse que fez o reconhecimento pessoal na delegacia.

A testemunha IGOR OLIVEIRA KIOSHIMA PRADO, policial militar, disse que receberam a solicitação para atendimento de um rubo na Rodovia. Disse que se deslocou diretamente para alça de acesso e diante das informações que já tinham encontraram e abordaram o réu que portava uma faca. Disse que as vítimas foram levadas até o local e reconheceram o réu sem sombras de dúvida. Disse que a vítima relatou que na alça de acesso é necessário reduzir a velocidade, oportunidade que o réu anunciou o assalto. Disse que a vítima informou que o réu cometeu o crime com outras três pessoas, sendo que alguns dos agentes estavam armados. Disse que o réu abordou diretamente uma das vítimas a segurando pelo pescoço e a retirando do caminhão. Narrou que não conhecia o acusado dos meios policiais. A testemunha LEONARDO VINICIUS DOS SANTOS, policial militar, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem. Explicitados os fatos, não há como sustentar decreto condenatório. Nos termos da bem lançada manifestação ministerial, as vítimas não reconheceram o denunciado como um dos autores do roubo, não se olvidando que a vítima L.B. apresentou versões contraditórias e divergentes, não havendo convicção acerca da dinâmica dos fatos.

O réu negou as imputações e não outros há elementos probatórios que o vinculem ao fato delituoso.

Pontuadas tais questões, um fato é certo: para que subsista a condenação há de se ter um juízo de certeza.

Qualquer dúvida deve ser considerada e devidamente valorada e enseja, inexoravelmente, a absolvição.

Assim, em razão da fragilidade das provas coligidas aos autos, aptas a conduzir à insofismável absolvição do acusado, invocando-se para tanto, o princípio "in dubio pro reo" e, em prestígio ao postulado constitucional da presunção de inocência, de rigor o decreto absolutório.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"Aplicação do princípio 'in dubio pro reo'. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, 'a prova para condenar, deve ser certa como a lógica exata como a matemática'. Deram parcial provimento. Unânime" (RJTJERGS 177/136).

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal e o faço para ABSOLVER THIAGO HENRIQUE SANTOS CAMARGO DA SILVA da imputação que lhe foi feita na denúncia, com relação ao crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, em continuidade delitiva, na forma do art. 71, "caput", ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se incontinenti alvará de soltura clausulado.

Sem custas.

Comunique-se o teor desta às vítimas.

Oportunamente, ao arquivo.

P.I.C.

Jacarei, 7 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA